I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Zamora

ACUERDO de 29 de mayo de 2026, de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Zamora, relativo a la aprobación definitiva de la modificación del Plan de Delimitación de suelo urbano de Castrillo de la Guareña (Zamora), para reclasificar como SUC la parcela 5019 del polígono 1 y modificación del artículo 6.3.13 de las ordenanzas. Expte.: 2026/028-URB-PU-DSU-MP.

Visto el expediente relativo a la Modificación Puntual de la delimitación del suelo urbano de Castrillo de la Guareña, promovido por D. Rafael Sánchez Olea y redactado por el ingeniero de caminos, canales y puertos D. Rafael Sánchez Riesco, en orden a su aprobación definitiva al amparo de lo establecido en los Arts. 54 y 58 de la Ley 5/99, de Urbanismo de Castilla y León (LUCyL), en relación con los Arts. 160, 161 y 169 y siguientes del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCyL), teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: Se pretende la aprobación definitiva de la Modificación Puntual de la delimitación del suelo urbano de Castrillo de la Guareña consistente en la ampliación del suelo urbano en la parcela 5019 del polígono 1 y modificación del Art. 6.3.13.

Segundo: Con carácter previo a la aprobación inicial, el Ayuntamiento solicitó informe previo a la adopción del acuerdo de aprobación inicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.4 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y el 153.1ª) de Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y la Orden FYM/238/2016, de 4 de abril,por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanísticas 1/2016.

Se solicitó dicho informe a la Diputación Provincial de Zamora, así como a su sección de Carreteras, al Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Zamora, a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, a la Agencia de Protección Civil, a la Subdelegación del Gobierno, a la Confederación Hidrográfica del Duero.

Tercero: Con fecha 6 de agosto de 2024, se acordó aprobar inicialmente la Modificación puntual de la delimitación del suelo urbano de Castrillo de la Guareña, a resultas del trámite de información pública al que se someterá el expediente y a la emisión de los informes que deban emitirse y recabarse.

Así mismo se acuerda suspender el otorgamiento de licencias urbanísticas en las áreas afectadas por la modificación puntual referida.

Cuarto: La modificación puntual ha sido sometidas al preceptivo trámite de información pública por un plazo de 1 mes en varias ocasiones debido a la incorrección de las publicaciones siendo la última inserción correcta en el diario de máxima difusión «La Opinión-El Correo de Zamora» de 12 de marzo de 2026, en el BOCyL de 04 de marzo de 2026 y en la página web del Ayuntamiento.

Durante el periodo de información consta informe de secretaría del Ayuntamiento donde expone que no hay alegaciones.

Quinto: Concluido el periodo de información pública, y a la vista de los informes recibidos y de las alegaciones, el Ayuntamiento no introdujo cambios respecto del instrumento aprobado inicialmente.

Sexto: Con fecha 19 de diciembre de 2025, el Pleno del Ayuntamiento acordó aprobar provisionalmente la Modificación planteada.

Séptimo: El día 2 de febrero de 2026, ha tenido entrada en el Registro el expediente administrativo junto con el proyecto técnico aprobado provisionalmente, el cual es remitido por el Ayuntamiento de Castrillo de la Guareña para su aprobación definitiva por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo.

Octavo: Comprobado el expediente se le requiere para que subsane deficiencias a través de varios requerimientos, remitiendo el Ayuntamiento la documentación requerida con fecha 17 de abril de 2026 quedado por tanto completo el expediente administrativo.

Noveno: Por el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital con fecha 8 de mayo de 2026, revisada la documentación aportada y la legislación aplicable y sin perjuicio del control de legalidad que efectúe la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo en el momento de la aprobación definitiva, se emite INFORME en el que se detallan determinadas deficiencias y se realizan las siguientes consideraciones:

Terminología y documentación

El término «coeficiente de ocupación» no es correcto. Debe sustituirse por «edificabilidad», tanto en la Memoria Vinculante como en los planos.

La ficha del Área Especial no es un anexo, sino que debe formar parte de la Memoria Vinculante, tanto en el estado vigente como modificado. Deben eliminarse las sumas de superficie del estado modificado, reflejando solamente los nuevos valores. Por último, debe eliminarse el párrafo que hace referencia al cumplimiento del Art. 173 del RUCyL y la determinación de la edificabilidad del plano de la página 2.

Debe evitarse el término «estado propuesto» y similares. Los términos correctos en las modificaciones de planeamiento son «estado vigente» y «estado modificado».

Condiciones de uso y reservas

Para no realizar reservas de suelo conforme al Art. 173 del RUCyL debe añadirse a la edificabilidad considerada una determinación adicional para limitar el número máximo de viviendas a 4, o bien establecer una parcela mínima de 500 m².

Documentación gráfica

Plano n.º 4.– Debe eliminarse el término «propuesta» y corregir el término «coeficiente de ocupación». Deberá añadirse la determinación elegida para limitar el número de viviendas.

El plano 05.– Infraestructuras. Estado Modificado no resulta claro. El objeto de este plano no es otro que constatar las redes de servicios urbanos existentes para acreditar la condición de suelo urbano (Art. 23 del RUCyL) y colocarse, por tanto, entre los planos de información. Se hace constar que el plano presentado incluye el mismo esquema para las cuatro infraestructuras mostradas, lo que deberá corregirse.

El plano 06.– DSU. Estado modificado. Plano general. Debe eliminarse, puesto que el plano 04 ya recoge las determinaciones que se modifican.

Modificación del Art. 6.3.13

La redacción dada al artículo se considera innecesariamente farragosa. Bastaría con añadir al apartado 1 del artículo la expresión «Para el uso agropecuario la superficie máxima será de 500 m²».

Protección de datos

En el documento aparecen identificados el técnico redactor (en la firma digital) y el autor del encargo(estudio arqueológico y firma digital) con la asociación de nombre completo y DNI. Dado que los documentos de planeamiento urbanístico son públicos, en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, deberán eliminarse los datos del DNI y la dirección.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.– La aprobación definitiva de la Modificación de la Delimitación del Suelo Urbano de Castrillo de la Guareña corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el presente supuesto a la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo por tratarse de un municipio con población inferior a 20.000 habitantes, de conformidad con lo establecido en el Art. 160.1.b), del Decreto 22/2004, de 29 de Enero de Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, y al Art. 3.d) del Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León.

II.– La tramitación dada al expediente ha sido la establecida en los Arts. 50 y siguientes de la LUCyL y sus concordantes del RUCyL, ajustándose las determinaciones del instrumento de planeamiento a lo previsto en la citada Ley y su Reglamento. Así el Ayuntamiento ha procedido a la aprobación inicial del documento y a someterlo a información pública insertando el anuncio en el en el B.O.C. y L., en la página Web y en al menos uno de los diarios de mayor difusión en la provincia, según establece la nueva redacción Art. 52.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

También se han solicitado informes sectoriales tanto los exigidos tanto por la legislación sectorialdel Estado, como por la legislación sectorial de la Comunidad Autónoma, así como los recogidos en la Instrucción Técnica Urbanística.

Consta en el expediente Orden MAV/ 417/2024, de 7 de mayo, por la que se formula el informe ambiental estratégico de la modificación puntual de la delimitación de suelo urbano de Castrillo de la Guareña publicada en el B.O.C. y L. de 15 de mayo de 2024.

Así mismo constan en el expediente certificación de todos los informes solicitados y recibidos.

III.– Los acuerdos de aprobación inicial y provisional de la Modificación de la Delimitación del suelo urbano, han sido adoptados por Resolución de la Alcaldía y por el Pleno de la Corporación Local de conformidad con lo señalado en el Art. 22.2.c), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, conforme a su nueva redacción por la Disposición Adicional novena del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y rehabilitación urbana, y aprobados con la mayoría establecida en el Art. 47.2.ll del mismo Texto Legal, conforme la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.

IV.– El proyecto de la Modificación Puntual de la Delimitación del Suelo urbano contiene por tanto todos los documentos exigibles por la legislación urbanística y que son necesarios para reflejar adecuadamente sus determinaciones, y no se aprecie incidencia alguna sobre el modelo territorial.

Vista la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, así como la legislación básica del Estado integrada por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y rehabilitación urbana la Comision Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Zamora Acuerda por unanimidad, de conformidad con la propuesta del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital la aprobacion definitiva con subsanacion de deficiencias de la Modificación del PDSU de Castrillo de la Guareña para reclasificar como SUC la parcela 5.019 del polígono 1 y modificación dela rt. 6.3.13 de las Ordenanzas. El ayuntamiento deberá remitir un nuevo documento con todas las correcciones descritas en el informe técnico para su publicación.promovida por Rafael Sánchez Olea.

Habiéndose comprobado que la documentación enviada por el Ayuntamiento cumple con el acuerdo de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Zamora, se procede a la publicación del acuerdo y sus anexos en la forma ordenada por el Art. 175 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en relación con el Art. 61.2 de la Ley 5/99, de Urbanismo de Castilla y León, para su entrada en vigor.

El acuerdo será ejecutivo y entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León con los requisitos establecidos y se notificará a la Administración del Estado, a la Diputación Provincial, al Registro de la Propiedad a quienes se personaran durante el periodo de información pública, conforme a lo exigido en los Art. 60 y 31 de la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

El instrumento de planeamiento urbanístico podrá consultarse íntegramente en la dirección electrónica: www.jcyl.es/plau/ (Archivo de Planeamiento Urbanístico) una vez haya sido publicado el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Castilla y León.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 10, 14.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de idéntica denominación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación o publicación en su caso, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

Zamora, 19 de octubre de 2026.

La Secretaria de la Comisión Territorial
de Medio Ambiente y Urbanismo,
Fdo.: María Teresa Martín Pozo

Vº. Bº.
El Delegado Territorial,
Fdo.: Fernando Javier Prada Antón

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 175.2, del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en relación con el Art. 61.2 de la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León, junto con el anterior acuerdo se publica el siguiente ANEXO.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DEL PDSU DE CASTRILLO DE LA GUAREÑA PARA RECLASIFICAR COMO SUC LA PARCELA 5.019 DEL POLÍGONO 1 Y MODIFICACIÓN DEL Art. 6.3.13 DE LAS ORDENANZAS. EXPEDIENTE 2026/028 - URB-PU-DSU-MP

1. Portada e índice
2. Memoria informativa
3. Memoria vinculante
4. Anexos
5. Prospección arqueológica
6. Planos

Documentos que se publican:

1. Memoria vinculante

Diligencia que se extiende para atestiguar que el presente documento relativo a la modificación puntual del P.D.S.U. de Castrillo de la Guareña, redactado por el ingeniero Rafael Sánchez Riesco, fue aprobado incialmente por el Pleno Municipal en la sesión del 06-8-2024, y provisionalmente en la sesión del 19-12-2025 (Exp. 96/2023), y que el documento contiene la subsanación de las deficiencias acordadas por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Zamora en fecha 29-05-2026
Castrillo de la Guareña, a 31 de julio de 2026. El Secteario.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
Firmado por MARTINEZ MARTIN ISIDORO - ***4461** el día 25/09/2026 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

MEMORIA VINCULANTE

1.- OBJETO DE LA MODIFICACIÓN.

El objeto principal de la propuesta de modificación es el de adecuar la normativa urbanística a la realidad de los terrenos delimitados.

Cuando se elaboró y aprobó la DSU vigente, se delimitó el suelo urbano sin tener en cuenta la delimitación de las parcelas, tanto en registro como en catastro y únicamente limitando en base a las edificaciones existentes. De esa manera, la Parcela 5019 del Polígono 1 de Castrillo de la Guareña quedó clasificada urbanísticamente en dos tipos de suelo distinto, clasificando la parte de la parcela que contenía edificaciones como suelo urbano y la parte de la parcela libre de edificaciones como suelo rústico. Este acto, que posteriormente fue recogido por catastro, ha provocado que la parcela que en todo momento se ha seguido utilizando y explotando como lo que es, una única parcela, tenga una zona clasificada improcedentemente como suelo rústico, cuando siempre tuvo que ser clasificada como suelo urbano en su totalidad.

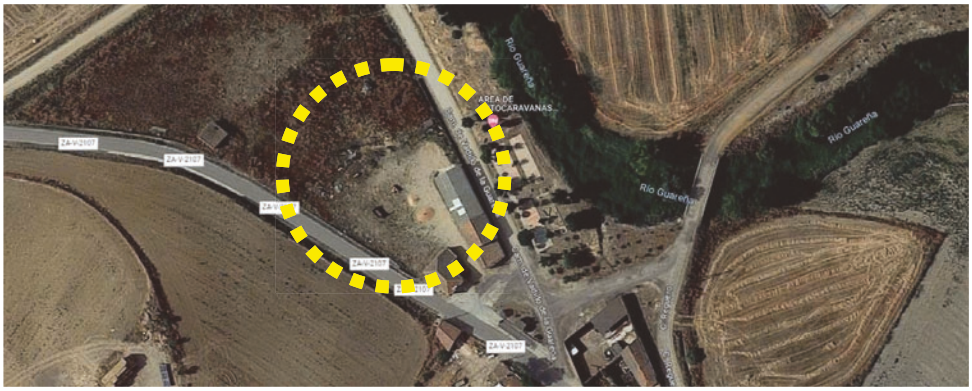
Este documento propone modificar el actual límite del suelo urbano fijado por la DSU en el año 1999, para incluir la parcela completa y que responde actualmente a esta categorización de suelo. Concretamente se trata de la **Parcela 5019 del Polígono 1**, con la Referencia catastral: 49045A001050190000FM y de una superficie de 2.364,00 m², que constituye un único predio con la parcela colindante que cuenta con el mismo número **Camino Vadillo 5019**, ya que se trata de la misma finca.



Parcela 5019 del Polígono 1, con la Referencia catastral: 49045A001050190000FM

Diligencia para hacer constar que el presente documento fue aprobado definitivamente en la Comision Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Zamora el 29 de mayo de 2026. La Secretaria de la Comision Firmado por MARIA TERESA MARTIN POZO - DNI ***4112** el día 29/09/2026 con un certificado emitido por SIA SUB01

Se trata de una parcela de forma poligonal, situada en el límite norte del casco urbano y delimitada por el Camino de Vadillo de la Guareña al noreste, la carretera comarcal ZA-V-2107 al suroeste, la Parcela 5020 del Polígono 1 al noroeste y la misma Parcela 5019 del Polígono 1 al sureste, dado que se trata de la misma parcela.



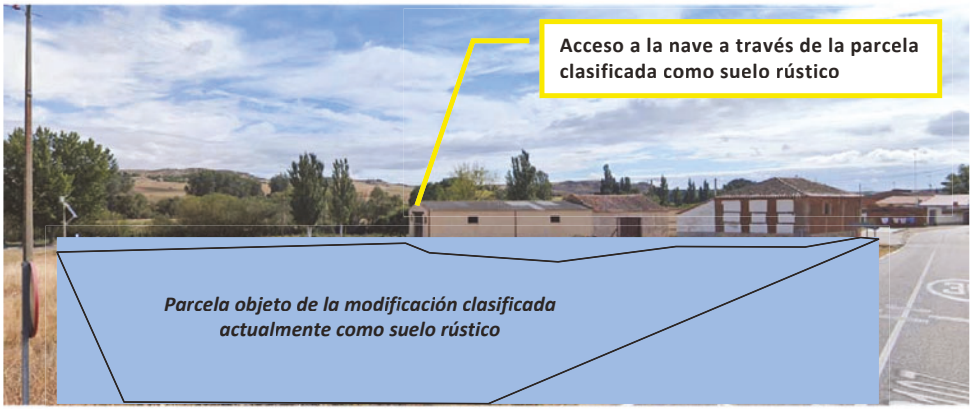
Tal y como se indica, el terreno que ahora se propone agregar a esta categoría de suelo urbano, está directamente ligada a la inmediatamente colindante en su límite sur, que ya se clasificó de esta manera en el año 1999, si bien no se tomó el límite de parcela, sino las edificaciones, sin tener en cuenta la realidad física de la parcela. La propiedad es la misma, el uso es el mismo al pertenecer a la misma explotación y comparte con la que ya es urbana, todas las infraestructuras necesarias para su desarrollo (abastecimiento de agua potable, saneamiento de aguas residuales, red eléctrica y viario a través de acceso pavimentado), que le darían la condición de solar.

Tal y como puede observarse en las imágenes que se acompañan en este documento, los terrenos pertenecen en realidad a una única finca que debido a la clasificación de la vigente DSU, fueron divididas catastralmente en dos parcelas de diferente categoría (aunque conservan el mismo nombre), siendo ambas de la misma naturaleza.

Un hecho que refrenda lo expuesto es que el acceso a una de las edificaciones actualmente clasificada como suelo urbano, se realiza a través de la zona de la parcela clasificada como suelo rústico y que mediante este documento se propone clasificar como suelo urbano, tal y como puede observarse en la imágenes adjuntas.

CV: BOCYL-D-05112026-214-13







Por otro lado, en la actualidad, el acceso a los terrenos que se propone modificar con este documento, se realiza a través de la zona ya clasificada como urbana de la misma propiedad tal y como se puede observar en las siguientes imágenes.

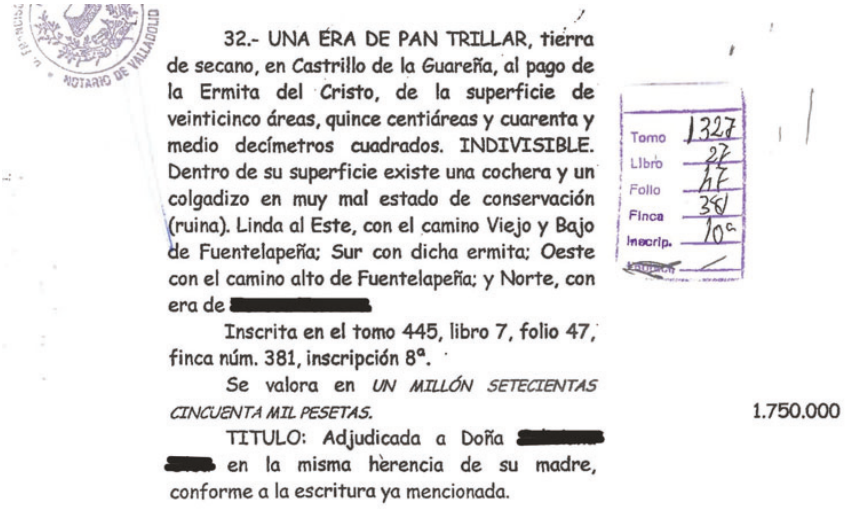
CV: BOCYL-D-05112026-214-13





Otra prueba que demuestra que ambas fincas son realmente la misma, es que catastralmente ambas fincas tienen la misma titularidad y están denominadas de la misma manera, tal y como se puede comprobar en las certificaciones catastrales que acompañan a este documento. Los terrenos pertenecen a D. Rafael Sánchez Olea, promotor de esta modificación y ambos están localizados como **Parcela 5019 del Polígono 1** de Castrillo de la Guareña.

Además, los terrenos ya clasificados como urbanos junto con la parte rústica **conforman también una únic a finca registral**, inscrita en el registro de Toro-Fuentesaúco, al tomo 1327, libro 27, folio 47, finca 381, inscripción 10ª.



32.- UNA ERA DE PAN TRILLAR, tierra de secano, en Castrillo de la Guareña, al pago de la Ermita del Cristo, de la superficie de veinticinco áreas, quince centiáreas y cuarenta y medio decímetros cuadrados. INDIVISIBLE. Dentro de su superficie existe una cochera y un colgadizo en muy mal estado de conservación (ruina). Linda al Este, con el camino Viejo y Bajo de Fuentelapeña; Sur con dicha ermita; Oeste con el camino alto de Fuentelapeña; y Norte, con era de [redacted].

Inscrita en el tomo 445, libro 7, folio 47, finca núm. 381, inscripción 8ª.

Se valora en *UN MILLÓN SETECIENTAS CINCUENTA MIL PESETAS.* 1.750.000

TITULO: Adjudicada a Doña [redacted] en la misma herencia de su madre, conforme a la escritura ya mencionada.

Tomo 1327
Libro 27
Folio 47
Finca 381
Inscrip. 10ª

Extracto de la hoja del registro de la finca original

CV: BOCYL-D-05112026-214-13

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA · SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA · DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA

Referencia catastral: 49045A001050190000FM

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización: Polígono 1 Parcela 5019 ERMITA. CASTRILLO DE LA GUAREÑA [ZAMORA]

Clase: Rústica
Uso principal: Agrario

Valor catastral [2023]:	173,43 €
Valor catastral suelo:	173,43 €
Valor catastral construcción:	0,00 €

Titularidad

Apellidos Nombre / Razón social	NIF/NIE	Derecho	Domicilio fiscal
SANCHEZ OLEA RAFAEL	[redacted]	100,00% de propiedad	[redacted]

Cultivo

Subparcela	Cultivo/Aprovechamiento	IP	Superficie m²	Subparcela	Cultivo/Aprovechamiento	IP	Superficie m²
0	PD Prados o praderas	00	2.364				

PARCELA CATASTRAL

Superficie gráfica: 2.364 m2



Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse a los efectos del uso declarado en la solicitud.
Solicitante: 12201187D SANCHEZ OLEA RAFAEL
Finalidad: Consulta
Fecha de emisión: 06/08/2023

Documento firmado con CSV y sello de la **Dirección General del Catastro**
CSV **0RAX9FB848N4TMDA** (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es) | Fecha de firma: 06/08/2023

CV: BOCYL-D-05112026-214-13

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA · SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA · DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

CERTIFICACIÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA Y GRÁFICA

Referencia catastral: 5073619UL0657S0001AA

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE

Localización: CM VADILLO 5019 POL 1 PARC 5019 49419 CASTRILLO DE LA GUAREÑA [ZAMORA]

Clase: Urbano
Uso principal: Industrial
Superficie construida: 150 m2 **Año construcción:** 1995

Valor catastral [2023]:	21.429,40 €
Valor catastral suelo:	5.706,74 €
Valor catastral construcción:	15.722,66 €

Titularidad

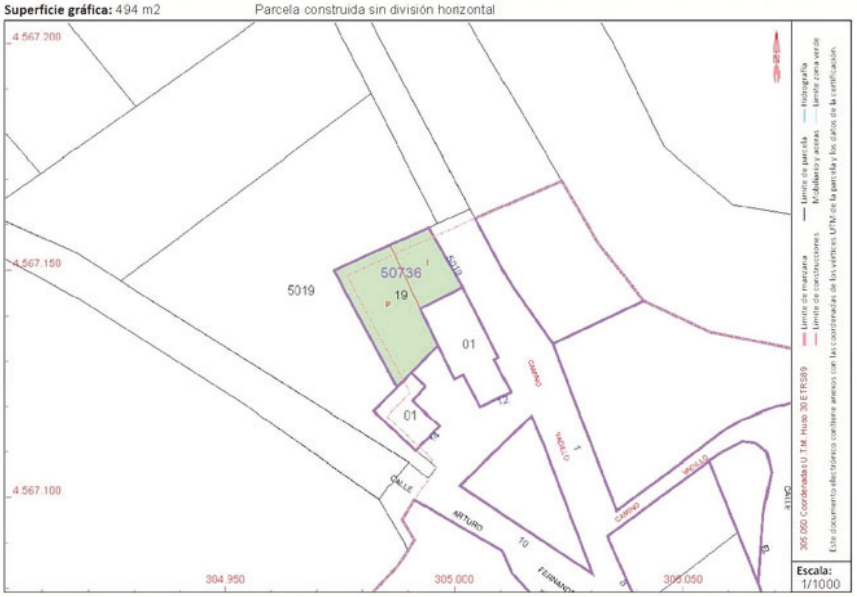
Apellidos Nombre / Razón social	NIF/NIE	Derecho	Domicilio fiscal
SANCHEZ OLEA RAFAEL	[redacted]	100,00% de propiedad	[redacted]

Construcción

Esc./Plta./Prta.	Destino	Superficie m²	Esc./Plta./Prta.	Destino	Superficie m²
/00/01	ALMACEN	150			

PARCELA CATASTRAL

Superficie gráfica: 494 m2 Parcela construida sin división horizontal



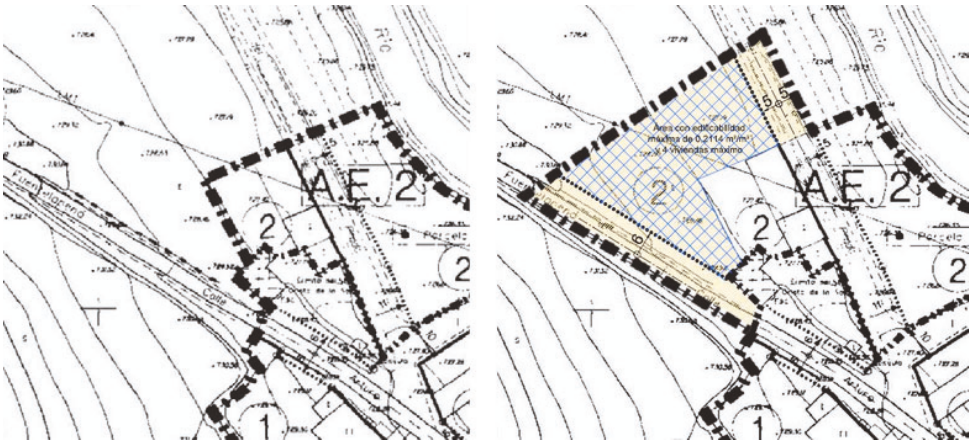
Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse a los efectos del uso declarado en la solicitud.
Solicitante: 12201187D SANCHEZ OLEA RAFAEL
Finalidad: Consulta
Fecha de emisión: 06/08/2023

Documento firmado con CSV y sello de la **Dirección General del Catastro**
CSV DQ58H98E8DS4GBDC (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es) | Fecha de firma: 06/08/2023

Hoja 1/2

CV: BOCYL-D-05112026-214-13

Por ello se propone la modificación del límite de Delimitación del Suelo Urbano vigente, para incluir en su totalidad la Parcela 5019 del Polígono 1 (con referencia catastral 49045A001050190000FM), dentro del **Suelo Urbano Consolidado,** en la ordenanza de Zona 2: Edificación en áreas de ampliación, que es la que corresponde a las parcelas de ese ámbito del municipio. Por tanto, se pretende modificar la clasificación del Suelo en el ámbito afectado. Además se incluye en esta nueva delimitación la parte correspondiente del Camino Vadillo y de la carretera ZA-V-2107 que dan frente a la parcela y que conjuntamente con los nuevos terrenos que se clasifican, se integran dentro del Área Especial (A.E. 2) en el que estaban incluidos los terrenos de la parcela que ya se habían clasificado como suelo urbano.



Delimitación de Suelo Urbano vigente y modificación que se presenta

Por otro lado y de forma paralela, se propone modificar el Artículo 6.3.13 de las ordenanzas que acompañan la DSU vigente. Este artículo regula los Usos Compatibles de la Ordenanza Zona 2, Edificación en áreas de ampliación y para facilitar la implantación de edificaciones de carácter agrícola, principal impulso económico del municipio. Esta modificación responde además, a una demanda ocasionada por el incremento del tamaño de la maquinaria necesaria para la realización de las labores agrícolas y la necesidad de poder resguardarlas en edificaciones de mayores dimensiones.

Por ello se propone la modificación de la redacción del apartado 1 del artículo, para que se permita la construcción de naves y almacenes agrícolas en edificio en los terrenos clasificados bajo esta ordenanza y con una limitación de 500 m² de superficie máxima y la altura a cornisa máxima que permita la ordenanza en la que se ubiquen.

CV: BOCYL-D-05112026-214-13

2.- JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN. INTERÉS PÚBLICO.

En aplicación de lo señalado en el artículo 169.3.b) del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se procede a justificar la conveniencia que supone la presente Modificación sobre el planeamiento general municipal y el interés público que conlleva.

En un primer análisis resulta evidente la conveniencia de la presente Modificación, por cuanto contribuye a adaptar el instrumento de planeamiento urbanístico vigente desde 1.999 a la situación actual del municipio y a la realidad física de los terrenos afectados. De esta forma, se garantiza la flexibilidad del planeamiento en situaciones concretas donde su aplicación resulta a veces difícil o incoherente.

En el caso que nos ocupa, se trata de una parcela que ya cuenta con frente a vial público urbanizado, dotándolo de todos los servicios urbanísticos. El ámbito contaba y cuenta por tanto con todas las condiciones establecidas en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para ser clasificado como Suelo Urbano Consolidado. La justificación pormenorizada de esta propuesta de clasificación se detalla en el correspondiente apartado posterior del presente Documento.

Por otro lado, la eliminación de trabas para la instalar edificaciones agrícolas que se propone con la modificación del artículo 6.3.13, tiene el mismo objetivo e interés. Castrillo de la Guareña es un municipio principalmente agrícola y la configuración de su trazado urbano combina desde hace años, edificaciones residenciales con otras vinculadas a esta actividad económica, fundamental en el futuro sostenible del municipio y principal sector económico. Por ello , se debe permitir la mezcla natural de usos que se ha venido dando durante la historia del municipio con el control de la ley de prevención ambiental y resto de normas vigentes para evitar molestias a los vecinos, pero evitando cualquier impedimento a las actividades agropecuarias que se desarrollen en el municipio. Además, esta modificación responde a una demanda ocasionada por el incremento del tamaño de la maquinaria necesaria para la realización de las labores agrícolas y la necesidad de poder resguardarlas en edificaciones de mayores dimensiones.

La fundamentación básica del interés público de la presente modificación se encuentra en el hecho de que mediante esta actuación, se pretende corregir una delimitación que en el año 1999 no se adaptó a los limites reales de las fincas, y que además facilitará la implantación de nuevas actividades

CV: BOCYL-D-05112026-214-13

agrícolas o ampliación de las existentes lo que ayuda a fijar población en el municipio, garantizando que una empresa local pueda seguir desarrollando su actividad de una manera correcta y así contribuir en el crecimiento económico de la comarca y de esa manera poder luchar contra el despoblamiento acuciante que afecta a toda la región.

La conveniencia de cualquier modificación que conlleve fijar población en un entorno rural como el de Castrillo de la Guareña, que en definitiva es el del 95% de los municipios de la provincia de Zamora, no solo es muy beneficioso, sino necesario. La búsqueda de una solución para la constante pérdida de población de nuestros municipios es un problema de interés público de atención obligada.

Por tanto, el interés público queda acreditado desde el momento en el que la modificación que se plantea busca y posibilita el crecimiento demográfico de un municipio que, al igual que la mayor
parte de municipios de la región, en los últimos años ha perdido un porcentaje muy importante de su población.

3.- IDENTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES QUE SE MODIFICAN.

El presente Documento plantea la modificación de las siguientes determinaciones de ordenación general:

Se modifica la clasificación del suelo de la Parcela 5019 del Polígono 1 de Castrillo de la Guareña (con referencia catastral 49045A001050190000FM) y de las dos zonas de viario colindantes a sus linderos este y oeste, para incluirla en su totalidad en el Suelo Urbano Consolidado, dentro de la ordenanza de Zona 2: Edificación en áreas de ampliación. Queda reflejado se esta manera en los planos y ficha que acompañan esta memoria.

Se modifica la redacción al Artículo 6.3.13 USOS COMPATIBLES, añadiendo al apartado 1 la frase siguiente:

"Para el uso agropecuario la superficie máxima será de 500 m².”

CV: BOCYL-D-05112026-214-13

3.BIS.- DETERMINACIONES MODIFICADAS EN NORMATIVA.

A continuación, se describen las modificaciones relativas al apartado 5 que suponen cambios en las ordenanzas de la DSU vigente. Para ello se expone mediante un "texto comparado", mediante la exposición del artículo vigente y el modificado, señalando en **azul** el texto que se modifica.

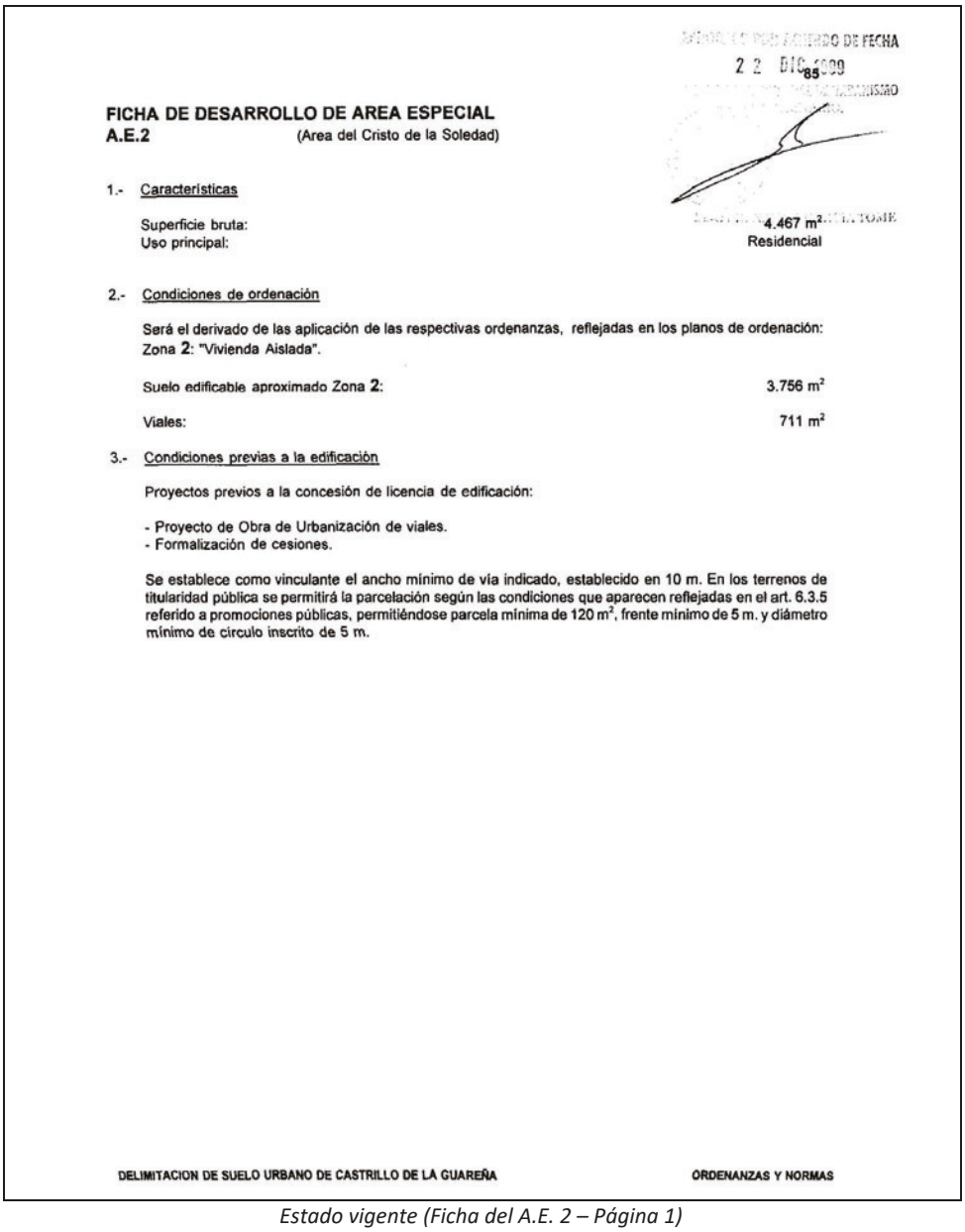
ARTÍCULO MODIFICADO:

Redacción estado vigente	Redacción estado modificado
Art. 6.3.13 USOS COMPATIBLES	**Art. 6.3.13 USOS COMPATIBLES**
Será de aplicación lo establecido en la Zona 1 que refleja el art. 6.2.13, con las siguientes consideraciones:	Será de aplicación lo establecido en la Zona 1 que refleja el art. 6.2.13, con las siguientes consideraciones:
1. Se permiten los almacenes, naves y talleres en edificio exclusivo de una sola planta y 4 mt. máximos a cornisa, con una superficie inferior a 300 m2.	1. Se permiten los almacenes, naves y talleres en edificio exclusivo de una sola planta y 4 mt. máximos a cornisa, con una superficie inferior a 300 m2. **Para el uso agropecuario la superficie máxima será de 500 m².**
2. El uso dotacional deportivo podrá tener una altura máxima de 9 m. y longitud de fachada hasta 55 m.	2. El uso dotacional deportivo podrá tener una altura máxima de 9 m. y longitud de fachada hasta 55 m.
3. Deberán cumplir además las condiciones estéticas que refleja el art. 6.3.11, así como las condiciones de ocupación que vienen especificadas en el art. 6.3.7	3. Deberán cumplir además las condiciones estéticas que refleja el art. 6.3.11, así como las condiciones de ocupación que vienen especificadas en el art. 6.3.7

CV: BOCYL-D-05112026-214-13

3.TER.- DETERMINACIONES MODIFICADAS EN LA FICHA DEL ÁREA ESPECIAL CRISTO DE LA SOLEDAD (A.E. 2)

A continuación, se adjuntan el estado vigente y estado modificado de la ficha del Área Especial Cristo de la Soledad (A.E. 2):



FICHA DE DESARROLLO DE AREA ESPECIAL
A.E.2 (Area del Cristo de la Soledad)

1.- Características

Superficie bruta: 4.467 m²
Uso principal: Residencial

2.- Condiciones de ordenación

Será el derivado de las aplicación de las respectivas ordenanzas, reflejadas en los planos de ordenación: Zona 2: "Vivienda Aislada".

Suelo edificable aproximado Zona 2: 3.756 m²

Viales: 711 m²

3.- Condiciones previas a la edificación

Proyectos previos a la concesión de licencia de edificación:

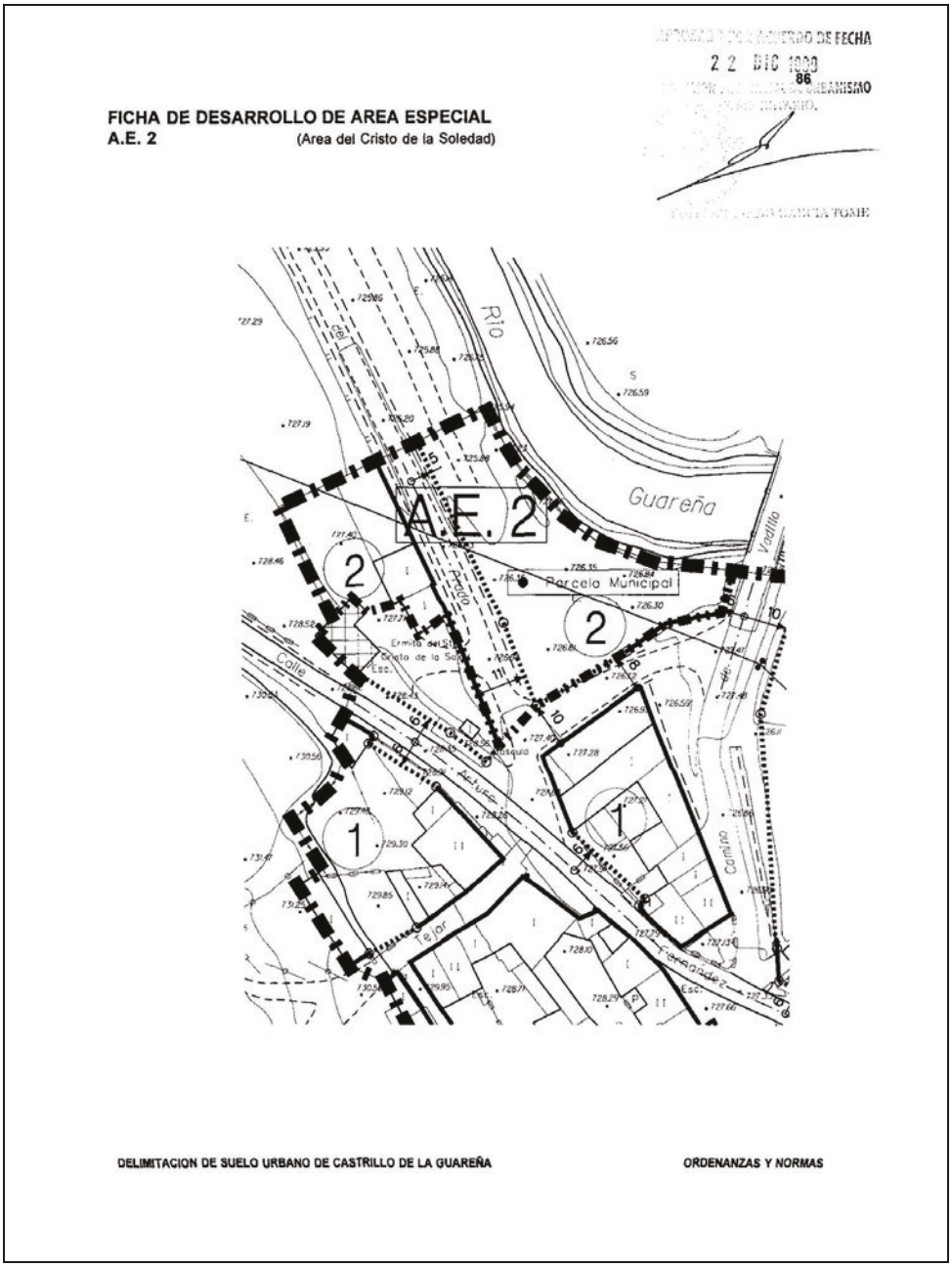
- Proyecto de Obra de Urbanización de viales.
- Formalización de cesiones.

Se establece como vinculante el ancho mínimo de vía indicado, establecido en 10 m. En los terrenos de titularidad pública se permitirá la parcelación según las condiciones que aparecen reflejadas en el art. 6.3.5 referido a promociones públicas, permitiéndose parcela mínima de 120 m², frente mínimo de 5 m. y diámetro mínimo de círculo inscrito de 5 m.

DELIMITACION DE SUELO URBANO DE CASTRILLO DE LA GUAREÑA ORDENANZAS Y NORMAS

Estado vigente (Ficha del A.E. 2 – Página 1)

CV: BOCYL-D-05112026-214-13



Estado vigente (Ficha del A.E. 2 – Página 2)

CV: BOCYL-D-05112026-214-13

APROBADO POR ACUERDO DE FECHA
22 DIC 2009
85

FICHA DE DESARROLLO DE AREA ESPECIAL
A.E.2 (Area del Cristo de la Soledad)

1.- Características

Superficie bruta: 7.964,81 m²
Uso principal: Residencial

2.- Condiciones de ordenación

Será el derivado de las aplicación de las respectivas ordenanzas, reflejadas en los planos de ordenación: Zona 2: "Vivienda Aislada".

Suelo edificable aproximado Zona 2: 6.120,00 m²

Viales: 1.844,81 m²

3.- Condiciones previas a la edificación

Proyectos previos a la concesión de licencia de edificación:

- Proyecto de Obra de Urbanización de viales.
- Formalización de cesiones.

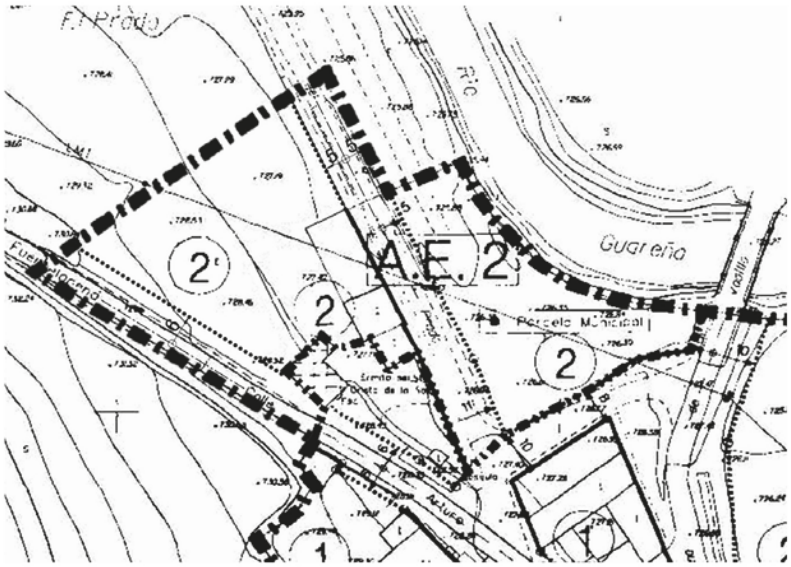
Se establece como vinculante el ancho mínimo de vía indicado, establecido en 10 m. En los terrenos de titularidad pública se permitirá la parcelación según las condiciones que aparecen reflejadas en el art. 6.3.5 referido a promociones públicas, permitiéndose parcela mínima de 120 m², frente mínimo de 5 m. y diámetro mínimo de circulo inscrito de 5 m.

DELIMITACION DE SUELO URBANO DE CASTRILLO DE LA GUAREÑA ORDENANZAS Y NORMAS

Estado modificado (Ficha del A.E. 2 – Página 1)

CV: BOCYL-D-05112026-214-13

FICHA DE DESARROLLO DE AREA ESPECIAL
A.E. 2 (Area del Cristo de la Soledad)



DELIMITACION DE SUELO URBANO DE CASTRILLO DE LA GUAREÑA ORDENANZAS Y NORMAS

Estado modificado (Ficha del A.E. 2 – Página 2)

CV: BOCYL-D-05112026-214-13

4.- JUSTIFICACIÓN PORMENORIZADA DE LAS DETERMINACIONES MODIFICADAS.

Con independencia de lo señalado en el apartado 4 de esta Memoria, donde se justifica el interés general que sustenta esta Modificación, cabe hacer una referencia más detallada a los aspectos que motivan su redacción.

La presente Modificación Puntual se ha planteado desde su inicio de manera tal que se pueda adaptar el planeamiento vigente a la nueva realidad urbanística del ámbito afectado, al tiempo que se garantice la viabilidad de los terrenos objeto de la Modificación.

La justificación de la modificación parte en todo caso de la necesidad de ajustar las determinaciones del planeamiento, dando respuesta a las necesidades surgidas en la actualidad y evitando situaciones desfavorables para los intereses del conjunto del municipio.

Como se ha dicho anteriormente, la primera modificación corresponde a la Parcela 5019 del Polígono 1 de Castrillo de la Guareña, que ya contaba con una parte clasificada como suelo urbano y a la que se había dejado parte de la finca clasificada como suelo rústico. Concretamente la que se corresponde con la referencia catastral 49045A001050190000FM. Esta parte de la parcela original tiene 2.364 m² de superficie, según consta en la documentación catastral que se adjunta.

El ámbito cuenta con su acceso actual a través de la parte urbana, contando con frente además a viarios público con el Camino de Vadillo de la Guareña al noreste, y la carretera comarcal ZA-V-2107 al suroeste. Estos viarios cuentan con todos los servicios de infraestructuras urbanas disponibles. Así el Camino de Vadillo cuenta con redes de abastecimiento, saneamiento y energía eléctrica de la que dotan a la parcela situada en frente y que se destina a parking de caravanas, mientras que por la carretera discurren redes de abastecimiento de agua potable y red eléctrica.

A continuación, se procede a la justificación del cumplimiento de los requisitos exigibles para que el ámbito propuesto sea clasificado como Suelo Urbano Consolidado.

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con ámbito provincial de Zamora en su artículo 15, se refiere a las condiciones que ha de cumplir un ámbito para ser considerado suelo urbano: *"...constituirán el suelo urbano los terrenos que cuenten con acceso rodado, abastecimiento de agua,*

CV: BOCYL-D-05112026-214-13

evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica o estén comprendidos en áreas consolidadas por la edificación al menos en la mitad de la superficie no ocupada por los viales o espacios libres existentes...”

Tal como se refleja en la documentación aportada, se comprueba que los terrenos a modificar se sitúan en un área consolidada por la edificación y cuentan con acceso rodado y con abastecimiento, saneamiento de agua y energía eléctrica a pié de parcela, como por otra parte ya contaba la parcela original de la que se desgajó esta área, por lo que cumple los requisitos para considerarse Suelo Urbano.

A continuación, se analiza el cumplimiento de las condiciones exigidas por el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para el Suelo Urbano. En el **artículo 23 del RUCyL** se expresan los siguientes criterios de clasificación de suelo urbano:

*“1.– **El suelo urbano es el conjunto de terrenos ya urbanizados** o incorporados al proceso de urbanización. A tal efecto deben clasificarse como suelo urbano los terrenos que formen parte de un núcleo de población y cumplan además alguno de los siguientes criterios:*

*a) Criterio de dotación de servicios: **que los terrenos cuenten con acceso integrado en la malla urbana y con servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica**. Tanto el acceso como los otros servicios deben cumplir los siguientes requisitos:*

1º. Contar con condiciones suficientes y adecuadas para servir tanto a las construcciones e instalaciones existentes como a las que prevea o permita el planeamiento urbanístico, sin perjuicio de que hayan existido en el pasado o de que se prevea su existencia futura.

2º. Estar disponibles a una distancia máxima de 50 metros de la parcela, y en el caso del acceso, en forma de vía abierta al uso público y transitable por vehículos automóviles.

b) Criterio de consolidación: que los terrenos estén ocupados por la edificación en al menos la mitad de los espacios aptos para la misma conforme al planeamiento urbanístico. A tal efecto sólo pueden entenderse como espacios aptos para la edificación los terrenos que cuenten con acceso integrado en la malla urbana y todos los servicios citados en la letra anterior.

c) Criterio de previa urbanización: que los terrenos hayan sido urbanizados conforme a los procedimientos establecidos en la normativa urbanística vigente en su momento, de forma que cuenten con acceso integrado en la malla urbana y todos los servicios citados en la letra a).

2.– No pueden clasificarse como suelo urbano:

a) Los terrenos que no formen parte de un núcleo de población.

b) Los terrenos que no cumplan ninguno de los criterios señalados en el apartado anterior, incluso cuando los cumplan todas o algunas de las parcelas colindantes.

CV: BOCYL-D-05112026-214-13

c) Los terrenos en los que el cumplimiento de los criterios señalados en el apartado anterior se fundamente en la existencia o en la previsión de infraestructuras, equipamientos u otras instalaciones de carácter supramunicipal o impropios de las zonas urbanas, tales como líneas férreas, carreteras, variantes de población, rondas, circunvalaciones, centros de tratamiento o almacenamiento de aguas o residuos, canales, presas, embalses, líneas eléctricas de alta tensión, centros de producción o transformación de energía, explotaciones agropecuarias, actividades extractivas, industrias o cualesquiera otros elementos análogos".

Por otro lado, la parcela objeto de esta modificación cumple con las condiciones señaladas en los **artículos 67 y 68 del RUCyL** para ser considerado Suelo Urbano Consolidado. A saber:

Son terrenos sin determinaciones de planeamiento urbanístico debido a que la normativa en vigor en Castrillo de la Guareña es una Delimitación de Suelo Urbano del año 1999.

Forma parte de un núcleo de población existente.

Cuenta con acceso por vía de uso y dominio público, integrada en la malla urbana y transitable por vehículos automóviles hasta una distancia máxima de 50 metros (no siendo necesario que esté pavimentado).

Cuenta con abastecimiento de agua mediante red municipal de distribución disponible a una distancia máxima de 50 metros.

Cuenta con saneamiento mediante red municipal de evacuación de aguas residuales disponible a una distancia máxima de 50 metros.

Cuenta con suministro de energía eléctrica mediante red de baja o media tensión disponible a una distancia máxima de 50 metros de la parcela.

Y además, como cuenta con acceso por vía de uso y domino público integrada en la malla urbana y que transitable por vehículos automóviles, a través de la parte de la propia parcela que ya se clasificó como suelo urbano en el año 99 y a través del frente con el Camino de Vadillo y cuenta con redes de abastecimiento, de saneamiento y se suministro de energía eléctrica, no sólo a pie de parcela, sino que las edificaciones de la parcela original cuentan con conexión a estos servicios, **cumple con todos los condicionantes señalados en el artículo 68 del RUCyL para tener la condición de solar y subsidiariamente para ser Suelo Urbano**.

Además, el art. 25 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León señala que los terrenos que tengan la condición de solar, así como los que puedan alcanzar dicha condición mediante

CV: BOCYL-D-05112026-214-13

actuaciones de gestión urbanística aislada, deben incluirse en la categoría de suelo urbano consolidado. En el caso que nos ocupa, se cumple esta condición, por lo que **queda justificada la clasificación del ámbito de actuación como Suelo Urbano Consolidado**.

En cuanto a la segunda modificación, la que supone la posibilidad de implantación de edificaciones agrícolas en las zonas de ordenanza Zona 2, se justifica por sí misma ya que no se trata de una modificación se ordenación general. Esta ordenanza ya permitía la construcción de almacenes, naves y talleres, pero no especificaba de que tipo. Con la inclusión de estas naves y almacenes agrícolas se amplía el rango de tipologías edificatorias permitidas, dando mayor flexibilidad a una normativa que en ciertos aspectos ha quedado obsoleta y que permita al municipio seguir desarrollando sin demasiadas restricciones, su principal actividad económica. Además, esta modificación responde a una demanda ocasionada por el incremento del tamaño de la maquinaria necesaria para la realización de las labores agrícolas y la necesidad de poder resguardarlas en edificaciones de mayores dimensiones.

Por tanto, en el presente Documento se ha tratado de asumir la situación existente y ajustar el planeamiento vigente a las necesidades actuales. Para ello, se plantea por un lado, la modificación de la clasificación del suelo en el ámbito afectado, pasando a ser Suelo Urbano Consolidado y por otro la modificación en la redacción del Artículo 6.3.13, de manera que se hace posible el desarrollo urbanístico de esa zona, que de otra forma quedaría en una situación de bloqueo, comprometiéndose su viabilidad

Además, la **disposición transitoria quinta del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León**, recoge la posibilidad de modificación de los Proyectos de Delimitación excepto en aquellos casos en los que las modificaciones produzcan aislada o acumuladamente un incremente de la superficie de suelo urbano superior al diez por ciento respecto de la vigente a la entrada en vigor de dicho Reglamento. En este sentido, la DSU vigente recoge una superficie de suelo urbano a proximada de 100.000 m², por lo que la agregación de un área de 3.497,81 m² supone un incremento de la superficie de suelo urbano del 3,5%, muy inferior al 10% señalado por la normativa y por tanto puede tramitarse la modificación de la Delimitación de Suelo actual.

CV: BOCYL-D-05112026-214-13

5.- ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA MODIFICACION PLANTEADA SOBRE LA ORDENACIÓN GENERAL.

La modificación que se propone en este Documento no tiene ninguna influencia sobre la ordenación general del conjunto del municipio, puesto que la única determinación de ordenación general que se modifica afecta únicamente a un ámbito muy concreto de la periferia del casco urbano de Castrillo de la Guareña.

Es evidente que la inclusión dentro del Suelo Urbano Consolidado de parte de una parcela, que por otra parte cuenta con las condiciones establecidas en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para ostentar la clasificación de suelo urbano consolidado, no comporta una variación relevante en la ordenación general del municipio, sino que se trata simplemente de una actuación de mero ajuste y adecuación del instrumento de planeamiento a la realidad física actual del ámbito.

En este sentido, se considera que la modificación que se plantea supone un claro beneficio para el municipio, puesto que no sólo sirve para ajustar el planeamiento a la situación real, sino que además facilita la aplicación del mismo en las parcelas afectadas, evitando situaciones de bloqueo de los terrenos o zonas residuales sin edificar y restituyendo en una parte muy concreta de una parcela, los derechos urbanísticos que poseía por sus características desde hace años y que inadecuadamente no se le concedieron.

Por tanto, podemos concluir que la ordenación general del Municipio no se ve alterada por la presente Modificación Puntual en sus aspectos básicos.

6.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 173 DEL REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN.

El Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, establece en su artículo 173 la obligatoriedad de incrementar las reservas de espacios libres públicos y demás dotaciones urbanísticas, en todas aquellas modificaciones de cualesquiera documentos de planeamiento urbanístico que aumenten la superficie edificable con destino privado en más de 500 m² o el número de viviendas previstos en 5 o más.

CV: BOCYL-D-05112026-214-13

La nueva área que se agregará al suelo urbano tendrá por un lado, la consideración de **Zona 2: Edificación en Áreas de Ampliación** siguiendo el mismo criterio que se observa en la DSU vigente y por otro lado el de viario. La categoría de suelo de Zona 2, regulada en las Ordenanzas que acompañan a esta DSU, tiene como uso principal el residencial en su categoría de Vivienda Unifamiliar.

Estas ordenanzas, que no regulan la superficie edificable, señalan también en su artículo 6.3.7, que la ocupación máxima para las parcelas de esta ordenanza es del 40%, lo que supondría una ocupación de 945,60 m² (superficie original de parcela: 2.364 m²), es por ello que en cumplimiento de este decreto 22/2004 y para limitar la superficie edificable de esta parcela a 499,75 m², **se le asigna a esta parcela una Edificabilidad de 0,2114 m²/m².**

Además y con el objeto de no superar el número de viviendas regulado por este mismo artículo, **se limita el número máximo de viviendas para este ámbito a 4 viviendas**.

A continuación se incluye un cuadro descriptivo de los terrenos propuestos para esta modificación, con sus superficies, su ordenanza y la edificabilidad máxima permitida para ellos:

TERRENO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN					
Parcela	**Superficie**	**Ordenanza**	**Edificabilidad máxima**	**Máxima superficie edificable**	**Número máximo de viviendas**
Parcela 5019 del Polígono 1	2.364,00 m²	Zona 2. Edificación en áreas de ampliación	0,2114 m²/m²	499,75 m²	4
Camino de Vadillo	355,88 m²	Viario	- -	- -	- -
Carretera ZA-V-2107	777,93 m²	Viario	- -	- -	- -
TOTAL	**3.497,81 m²**				

Por otro lado, dado que el terreno que se modifica se ha incluido dentro del Área Especial (A.E. 2 Área del Cristo de la Soledad), se ha modificado también la ficha que esta área incluía en la DSU vigente para incluir en ella estos parámetros limitadores de la edificabilidad y su nueva delimitación. De esta manera se cumple con lo establecido en este decreto, destacando la escasa influencia del

CV: BOCYL-D-05112026-214-13

aumento de superficie dentro de la Delimitación de Suelo urbano y sin incremento en el número de viviendas.

La finca objeto de esta Modificación y que se agregará al Suelo Urbano en la ordenanza de Zona 2: Edificación en Áreas de Ampliación, cumple con los requisitos de parcela establecidos en estas ordenanzas y su desarrollo deberá cumplir todas las determinaciones señaladas en este documento y las que le afecten de la DSU vigente.

En cualquier caso, el Proyecto Técnico que se plantee para el desarrollo de esta finca vendrá condicionado por lo determinado en esta modificación puntual y en la DSU o cualquier otra normativa vigente.

7.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 8/2007, DE 28 DE MAYO, DE SUELO.

La aprobación de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, del suelo, ha introducido una serie de modificaciones basadas principalmente en la documentación a incluir en los documentos urbanísticos a presentar desde el momento de su entrada en vigor, el 1 de julio de 2007.

En concreto, para el caso que nos ocupa, los documentos a incluir son los siguientes:

Resumen Ejecutivo:

Tal y como se especifica en el artículo 11 de la Ley de suelo, el documento denominado "*resumen ejecutivo*" debe incluir la delimitación de los ámbitos en los que se altere la ordenación vigente, junto con un plano de ordenación. Esta documentación se incluye en la presente Memoria Vinculante (resultado de lo exigido por el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León), junto con los planos en los que se señala el ámbito sobre el que se actúa.

Informe de sostenibilidad económica:

Según se especifica en el artículo 15, apartado 4 de la Ley de Suelo, los instrumentos de ordenación de las actuaciones de urbanización deben incluir un informe o m emoria de sostenibilidad económica, en el que se debe ponderar el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento.

CV: BOCYL-D-05112026-214-13

Nos encontramos en un caso peculiar dado que la finca afectada por la modificación, cuenta con frente a viario urbanizado y con todos los servicios, por lo que a todos los efectos puede considerarse como suelo urbano e incluso como solar. Además, y tal y como se ha explicado anteriormente, esta finca está directamente vinculada a su colindante que está clasificada como suelo urbano, tanto en características físicas, como en propiedad y en uso. Esto es debido a que ambas fincas son realmente la misma, ya que catastralmente ambas fincas tienen la misma titularidad y están denominadas de la misma manera, tal y como se puede comprobar en las certificaciones catastrales que acompañan a este documento. Los terrenos pertenecen a D. Rafael Sánchez Olea, promotor de esta modificación y ambos están localizados como **Parcela 5019 del Polígono 1** de Castrillo de la Guareña. Además, los terrenos ya clasificados como urbanos junto con la parte rústica **conforman también una única finca registral**, inscrita en el registro de Toro-Fuentesaúco, al tomo 1327, libro 27, folio 47, finca 381, inscripción 10ª.

La posibilidad de construir nuevas edificaciones o la implantación de nuevos negocios en el municipio, supone un incremento en las haciendas públicas ya que los impuestos que se percibirán serán de mayor calado que los de un suelo rústico (ICIO, IBI, etc).

Por ello, el impacto de esta modificación en las Haciendas Públicas y más en concreto en el Excmo. Ayuntamiento de Castrillo de la Guareña no es negativo ni nulo, sino que es positivo.

Relación de propietarios:

En cumplimiento del apartado 2 de la disposición adicional novena, se incluye un nuevo artículo en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, según el cual, en todos aquellas modificaciones de los instrumentos de planeamiento urbanístico que incrementen la edificabilidad o la densidad o modifiquen los usos del suelo, debe hacerse constar la identidad de todos los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a la aprobación inicial de la modificación.

El actual propietario de la Parcela 5019 del Polígono 1, con la Referencia catastral: 49045A001050190000FM, ha sido el propietario de la misma desde hace mas de 5 años y es el mismo que promueve esta modificación puntual, D. Rafael Sánchez Olea.

CV: BOCYL-D-05112026-214-13

8.- AFECCIÓN DEBIDA A LA CARRETERA ZA-V-2107

Tras la solicitud de informe al Servicio Técnico de Obras de la Diputación Provincial de Zamora, como titular de la Carretera comarcal ZA-V-2107, se recogen a continuación sus consideraciones técnicas:

La modificación de la delimitación de suelo urbano afecta a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la carretera ZA-V-2107.
El cambio en la delimitación de suelo urbano modifica las zonas de protección de la carretera, así como el régimen de autorizaciones.
- En la zona de dominio público de travesías y tramos urbanos, el otorgamiento de autorizaciones para realizar obras o actividades no ejecutadas por la administración titular de la carretera corresponde a los Ayuntamientos, previo informe vinculante de dicha administración titular.
- En las travesías y tramos urbanos, corresponde a los Ayuntamientos el otorgamiento de toda clase de licencias y autorizaciones sobre los terr enos y edificaciones situados fuera de la zona de dominio público.
- A los efectos de lo indicado en estos apartados, se considerará zona de dominio público en las zonas urbanas y travesías exclusivamente la ocupada por la carretera y sus elementos funcionales.
En cuanto a las alineaciones futuras se estará a lo que indique la normativa urbanística correspondiente.
Actualmente no existe ningún documento aprobado donde se requiera reserva de superficie para actuaciones o futuras ampliaciones en el tramo de carretera afectado.
El presente informe no autoriza la ejecución de obras o actuaciones físicas, para lo cual se deberá remitir la correspondiente solicitud de autorización.
A la vista de lo indicado, el autor del presente informe considera que ***no existe ningún inconveniente relacionado con la carretera en relación con la modificación de la delimitación de suelo urbano****.*

Por todo ello, se puede determinar que la modificación propuesta cumple con las determinaciones señaladas en este informe en cuanto a la Carretera Comarcal ZA-V-2107.

9.- DOCUMENTACIÓN.

Este documento consta de las presentes Memorias Informativa y Vinculante, con los siguientes **anexos**:

Documentación fotográfica
Documentación catastral
Documentación relativa a la prospección arqueológica

CV: BOCYL-D-05112026-214-13

Y también se incluyen los siguientes **planos**:

01. Plano de información. Situación y Catastro
02. Plano de información. Delimitación del ámbito de actuación
03. Plano de información. Infraestructuras existentes
04. Plano de ordenación. DSU. Estado vigente
05. Plano de ordenación. DSU. Estado modificado

Por otro lado y en un documento independiente, se presenta también la tramitación administrativa a la que ha sido sometida la modificación propuesta hasta ahora.

Castrillo de la Guareña, junio de 2026

Firmado porSANCHEZOLEARAFAEL-***0118** el día 17/07/2026conuncertificado emitido porACFNMTUsuarios

Firmado por SANCHEZ RIESCO RAFAEL -***7004**el día 17/07/2026 con uncertificado emitido por AC FNMT Usuarios

El Promotor:

Rafael Sánchez Olea

El Redactor:

Rafael Sánchez Riesco

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

CV: BOCYL-D-05112026-214-13